

GUIDE GRATUIT

Les **7 erreurs fatales** qui réduisent votre indemnisation

Après un accident de la route, une erreur médicale
ou un accident du travail

Me Patrice Humbert

SELARL LEXVOX AVOCATS

Avocat spécialisé en dommage corporel

Premier avocat certifié IA en France

Plus de 20 ans d'expérience

lexvox-victime.com | 04 90 54 58 10

POURQUOI CE GUIDE ?

Protégez votre indemnisation

Chaque année en France, des milliers de victimes d'accidents et d'erreurs médicales acceptent des indemnisations très inférieures à ce qu'elles auraient pu obtenir.

Les compagnies d'assurance disposent de départements spécialisés, de logiciels de chiffrage et d'actuaire. Face à cette puissance, la victime — souvent fragilisée — se trouve en situation d'asymétrie informationnelle.

Ce guide identifie les 7 erreurs les plus fréquentes et vous donne les clés pour les éviter.

90% des dossiers se règlent par transaction amiable	27 postes de préjudice nomenclature Dintilhac	+50% d'indemnisation moyenne avec un avocat spécialisé
--	--	---

ERREUR N°1

1

Accepter la première offre de l'assureur

Les compagnies d'assurance proposent systématiquement une première offre **inférieure de 30 à 50%** à ce que les tribunaux accordent. Cette stratégie est délibérée : l'assureur mise sur votre méconnaissance des montants habituellement alloués.

→ Notre conseil :

Ne signez **JAMAIS** une offre d'indemnisation sans l'avis préalable d'un avocat spécialisé en dommage corporel. La première consultation est gratuite dans notre cabinet.

ERREUR N°2

2

Ne pas consulter de médecin immédiatement

Chaque jour sans certificat médical **affaiblit votre dossier**. Les assureurs exploitent systématiquement les délais de consultation pour contester le lien entre l'accident et vos lésions.

→ Notre conseil :

Consultez un médecin dans les **24 heures** suivant l'accident, même si vos douleurs semblent bénignes. Conservez **TOUS** les documents médicaux.

ERREUR N°3

3

Se présenter seul à l'expertise médicale

L'expertise médicale détermine **80% du montant** de votre indemnisation. Le médecin expert désigné n'est PAS votre médecin. Sans médecin-conseil de victime à vos côtés, vos préjudices seront sous-évalués.

→ Notre conseil :

Faites-vous assister par un **médecin-conseil de victime ET un avocat**. Nous préparons méthodiquement chaque expertise avec vous.

ERREUR N°4

4

Ignorer certains postes de préjudice

La nomenclature Dintilhac identifie **27 postes de préjudice**. Les victimes non assistées en oublient en moyenne 5 à 8, soit des **dizaines de milliers d'euros perdus**.

→ Notre conseil :

Nos outils d'**intelligence artificielle** analysent chaque dossier pour identifier TOUS les postes de préjudice applicables.

ERREUR N°5

5

Signer un protocole sans le faire vérifier

Un protocole transactionnel signé est **quasiment irréversible** (article 2052 du Code civil). Une fois signé, vous ne pourrez plus revenir en arrière.

→ Notre conseil :

Faites **TOUJOURS** vérifier tout document par un avocat avant de le signer. Ce réflexe peut vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros.

ERREUR N°6

6

Attendre trop longtemps avant d'agir

La prescription est de **10 ans** (art. 2226 Code civil) et de **2 ans** contre les assureurs (art. L114-1 Code des assurances). Plus vous attendez, plus les preuves disparaissent.

→ Notre conseil :

Agissez le plus rapidement possible. La première consultation est **gratuite et sans engagement**.

7

Choisir un avocat non spécialisé

Le dommage corporel est une **spécialisation reconnue par le CNB**. Un avocat généraliste n'a pas les connaissances médicales nécessaires.

→ **Notre conseil :**

Vérifiez la mention de spécialisation CNB. Me Humbert dispose de cette spécialisation, d'un **Master droit de la santé** et d'une formation en traumatisme crânio-cérébral.

PROTÉGEZ VOS DROITS

Ne laissez pas ces erreurs réduire votre indemnisation

Consultation gratuite — 30 minutes

04 90 54 58 10

contact@avocat-lexvox.com

lexvox-victime.com

Bureaux : Aix-en-Provence | Salon-de-Provence | Arles | Marignane
Barreau d'Aix-en-Provence — Spécialisation CNB dommage corporel